

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2966/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายพรชัยหรือหน้า วงศ์ชมพู่หรือวงศ์จุ่ม

ปู่

จำเลย

นายพรชัยหรือหน้า วงศ์ชมพู่ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 223

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 เป็นฉบับแรกต่อมาเมื่อจำเลยได้รับสำเนาเอกสารจากศาลจังหวัดเชียงใหม่ตามคำร้องขอคัดสำเนาเอกสารในสำนวนแล้วจำเลยจึงยื่นฎีกาลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 เป็นฉบับหลัง ศาลจังหวัดนนทบุรีสอบถามว่าจำเลยประสงค์จะถือเอาฎีกาฉบับใด จำเลยแถลงเลือกเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 ฎีกาที่จำเลยแถลงเลือกดังกล่าวมิใช่ฎีกาที่จำเลยประสงค์ถือเอาเป็นฎีกาของจำเลย ความประสงค์แท้จริงของจำเลยคือจะถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 โปรดอนุญาตให้จำเลยถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 เป็นฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297(8), 298, 289(6)(7), 340 วรรคท้าย, 83 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 83 อันเป็นบทหนัก วางโทษประหารชีวิต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2533 และศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยขยายระยะเวลายื่นฎีกาอีก 10 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดฎีกา (อันดับ 90 แผ่นที่ 9 หน้าหลัง, 94)

จำเลยยื่นฎีกา ฉบับแรกลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกา จำเลย สำเนาให้โจทก์แก้ ต่อมาจำเลยยื่นฎีกาฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ศาลชั้นต้นให้จำเลยตรวจดูฎีกาทั้งสองฉบับแล้วจำเลยแถลงว่าประสงค์จะถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 เป็นฎีกาของจำเลย (อันดับ 97, 101 และ 102)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของจำเลยพอสรุปได้ว่า จำเลยขอให้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ใหม่โดยอ้างว่าคำแถลงของจำเลยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533 ที่ให้ถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 เป็นฎีกาของจำเลยนั้นผิดพลาดไป จำเลยต้องการให้ถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ซึ่งมีคำคัดค้านที่สมบูรณ์กว่าเป็นฎีกาของจำเลย จึงเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะตรวจฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม่ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 บัญญัติไว้ ให้ส่งสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งต่อไป

พิจารณาแล้ว คำร้องของจำเลยพอสรุปได้ว่า จำเลยขอให้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ใหม่โดยอ้างว่าคำแถลงของจำเลยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533 ที่ให้ถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 เป็นฎีกาของจำเลยนั้นผิดพลาดไป จำเลยต้องการให้ถือเอาฎีกาฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ซึ่งมีคำคัดค้านที่สมบูรณ์กว่าเป็นฎีกาของจำเลย จึงเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะตรวจฎีกาของจำเลยฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2533 ว่าควรจะรับส่งขึ้นไปยังศาลฎีกาหรือไม่ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 223 บัญญัติไว้ ให้ส่งสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาส่งต่อไป

(สุนพ กิริติยุติ-เสียง ตรวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ